



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA
AGENZIA REGIONALE PRO S'AMPARU DE S'AMBIENTE DE SARDIGNA

01-01-00 - Direzione generale
01-01-09 - Direzione Area Tecnico-scientifica
01-01-09-12 - Dipartimento Meteorologico
ID Provvedimento: 1875

**Oggetto: CANONI LOCAZIONE E CONCESSIONI DEMANIALI ANNO 2025.
RICONOSCIMENTO PASSIVITÀ PREGRESSA PER MERO ERRORE MATERIALE.**

IL DIRIGENTE

- VISTA** la Legge Regionale n. 6 del 18.05.2006 e ss.mm.ii. della Regione Autonoma della Sardegna, che ha istituito l'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Sardegna (ARPAS);
- VISTA** la L. 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., relativa alle norme sul procedimento amministrativo;
- VISTA** la Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31 e successive modificazioni e integrazioni che detta norme in materia di disciplina del personale e della organizzazione degli uffici della Regione;
- VISTO** il Regolamento generale e di organizzazione dell'A.R.P.A.S., approvato con Determina del Direttore Generale n. 31/2015, modificato con Determina del D.G. n. 922 del 4/7/2017;
- VISTO** il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come integrato e modificato dal decreto legislativo n. 126 del 10 agosto 2014, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;
- VISTA** la Deliberazione n. 38/35 del 02/10/2024 della Giunta Regionale ed il successivo Decreto n.126 del 09/10/2024 della Presidente della Giunta Regionale con i quali la Dott.ssa Nicoletta Vannina Ornano è stata nominata Direttrice Generale dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Sardegna (ARPAS);
- VISTA** la Determinazione della Direttrice Generale n. 51 del 20/01/2025 di adeguamento del "Regolamento Organizzativo" approvato con DDG n. 31/2015 e del "Dettaglio Organizzativo" approvato con DDG 78/2015 alle macro-gerarchie organizzative di cui



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA
AGENTZIA REGIONALE PRO S'AMPARU DE S'AMBIENTE DE SARDIGNA

all'accordo di confluenza del personale dirigente di ARPAS nel CCRL della Regione Sardegna;

VISTA la Determinazione della Direttrice Generale n. 55 del 21/01/2025 concernente "RIASSEGNAZIONE INCARICHI DIRIGENZIALI A SEGUITO DELLA RICLASSIFICAZIONE DELLE STRUTTURE DIRIGENZIALI" con la quale è stato conferito l'incarico di Direttore del Dipartimento Meteorologico - Direzione Area Tecnico - Scientifica dell'ARPAS della durata di cinque anni;

VISTA la determinazione della Direttrice Generale n. 1146 del 08/07/2025 concernente "INDIVIDUAZIONE DELLE SOSTITUZIONI DEL DIRETTORE GENERALE E DEI DIRIGENTI DEI SERVIZI DI ARPAS IN CASO DI ASSENZA - L.R.18 MAGGIO 2006N. 6 E L.R. 31/1998";

VISTA che la citata determinazione n. 1146 del 8/07/2025 che disciplina le sostituzioni in caso di temporanea assenza o di impedimento delle/i Dirigenti dei Servizi dell'Agenzia, dispone che il Direttore del Dipartimento Meteorologico è sostituito dal Direttore del Servizio Tecnologie e gestione reti di monitoraggio meteorologico e idropluviometrico e viceversa;

DATO ATTO dell'assenza del Direttore del Dipartimento Meteorologico;

VISTA la Deliberazione n. 14/49 del 25/03/2026 con la quale la Giunta Regionale ha concesso il nulla osta a questa Agenzia per l'esecutività della determinazione della Direttrice Generale n. 291 del 18/02/2026 di approvazione del Bilancio di previsione 2026-2028 e relativi allegati e Piano degli indicatori di Bilancio;

DATO ATTO della Determinazione n. 2092 del 13/11/2024 concernente "CONTRATTI DI LOCAZIONE E CONCESSIONE DEMANIALE RELATIVI I SITI SUI QUALI SONO INSTALLATE LE STAZIONI METEOROLOGICHE – CANONI ANNO 2025" con la quale è stato assunto l'impegno n. 3240000863 per l'importo di € 1.738,10 a valere sul Capitolo SC03.1045 "Locaz. Tecniche Meteo" – Missione 11 – Programma 01 – Azione 1, con competenza 2025;

DATO ATTO CHE che nella suddetta determinazione per mero errore materiale, dovuto a una omessa sommatoria aritmetica delle singole voci, sia nell'epigrafe che nel dispositivo dell'atto, che nel conseguente impegno contabile n. 3240000863 è stato indicato e registrato



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA
AGENTZIA REGIONALE PRO S'AMPARU DE S'AMBIENTE DE SARDIGNA

l'importo complessivo errato di € 1.738,10 in luogo del totale corretto di € 2.179,10 di cui la Tabella della citata determinazione e che si riporta di seguito:

Repertorio ARPAS	Contraente	Descrizione	Importo Euro	Data stipula	Scadenza
2012/9	Vacca Ernesto	locazione terreno - stazione agrometoclimatica: loc. "San Giorgio" - Iglesias	350,00	02/02/2012	31/12/2015
2019/58	Agenzia del Demanio dello Stato-Fil. SS	concessione La Maddalena	550,00	31/07/2019	31/07/2025
2019/69	Zedda Giorgio	locazione terreno sito in loc. S. Maria di Neapolis	850,00	18/10/2019	30/06/2025
2020/24	Agenzia del Demanio dello Stato-Cagliari	concessione Cagliari-Università	212,32	02/03/2020	26/02/2026
2022/58	Agenzia del Demanio dello Stato-Cagliari	concessione Carloforte	216,78	1/11/2022	30/10/2028

RITENUTO

di dover procedere, in forza dei principi di conservazione degli atti giuridici e di correzione degli errori materiali di calcolo, all'integrazione dell'impegno di spesa per la differenza calcolata in difetto, pari a € 441,00, necessaria a garantire l'integrale copertura delle voci parziali originarie;

DATO ATTO

secondo il consolidato orientamento del Consiglio di Stato (Sez. V, n. 6025/2021 e Sez. VI, n. 6278/2019), in caso di contrasto tra la motivazione (le premesse dell'atto con il quadro delle somme) e il dispositivo (la cifra dell'impegno), si deve dare prevalenza alla reale volontà dell'amministrazione espressa nelle premesse;

DATO ATTO

che la Corte dei Conti Sezione regionale di controllo per la Sardegna con deliberazione n. 33/2021/PAR ha ben evidenziato che "Le passività pregresse



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA
AGENTZIA REGIONALE PRO S'AMPARU DE S'AMBIENTE DE SARDIGNA

derivano da impegni contabili assunti regolarmente ma che non risultano sufficienti a far fronte alla spesa in modo integrale, quando essa viene ad evidenza. Esse si verificano allorché, all'esito dell'assunzione del formale impegno, taluni fatti imprevedibili, talvolta (ma non necessariamente) legati alla natura della prestazione, sfuggono sia alla *voluntas* che all'*auctoritas* del soggetto che ha assunto l'obbligazione per conto dell'ente, incidendo, appunto, sulla misura del costo. (...) si riferiscono, come precisato, a spese comunque sorte nel rispetto delle regole contabili, presentando l'impegno originariamente assunto unicamente caratteristiche di incapienza";

DATO ATTO che la deliberazione n. 41/2014 della Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti – Regione Lombardia che conferma la distinzione tra le passività pregresse che si collocano all'interno di un ordinario procedimento di spesa e i debiti fuori bilancio che identificano, invece, obbligazioni assunte in assenza della necessaria preventiva assunzione dell'impegno di spesa;

DATO ATTO della Delibera n. 175/2023/PAR della Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Lombardia del 14 settembre 2023 laddove chiarisce la differenza contabile tra i debiti fuori bilancio (art. 194 TUEL) e le passività pregresse (artt. 191 e 193 TUEL);

CONSIDERATO che la giurisprudenza contabile (deliberazione n. 339/2013, 82/2015 della Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti – Regione Lombardia) ritiene che, accanto a quelli definibili tecnicamente "debiti fuori bilancio", si collocano le c.d. "passività pregresse" o arretrate, spese che, a differenze dei primi, riguardano debiti per cui si è proceduto a regolare impegno amministrativo, ai sensi dell'art. 183 TUEL, ma che, per fatti non prevedibili, hanno dato luogo ad un debito in assenza di copertura (mancanza o insufficienza dell'impegno contabile ai sensi dell'art. 191 TUEL). Proprio perché la passività pregressa si pone all'interno di una regolare procedura di spesa, esula dalla fenomenologia del debito fuori bilancio; in tali casi, lo strumento procedimentale di spesa è costituito dalla procedura ordinaria di spesa (art. 191 TUEL), accompagnata dalla eventuale variazione di bilancio necessaria a reperire le risorse ove queste siano insufficienti (art. 193 TUEL);

DATO ATTO CHE



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA
AGENTZIA REGIONALE PRO S'AMPARU DE S'AMBIENTE DE SARDIGNA

le sentenze richiamate fanno riferimento al Testo unico degli Enti Locali ma per analogia, nel rispetto delle regole relative all'assunzione degli impegni, possano essere ritenute applicabili anche alle Agenzia Regionali che adottano le procedure di impegno ai sensi del D.lgs. 118/2011;

DATO ATTO CHE la fattispecie esaminata non è riconducibile ad uno dei casi tassativamente indicati dall'articolo l'art 73 del D.lgs. 118/2011 "Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio delle Regioni", in particolare nella fattispecie della lettera e) in quanto l'impegno a suo tempo era stato adottato sulla base dei contratti e concessioni in essere o scaduti per i quali vi erano le stazioni meteorologiche nei siti e pertanto con una regolare procedura di spesa;

RITENUTO quindi di riconoscere quale passività pregressa l'importo di € 441,00 per il pagamento di canoni di locazione e concessioni demaniali dell'anno 2025;

DATO ATTO che l'importo di € 441,00 trova la necessaria copertura finanziaria nel Bilancio 2026-2028, conto competenza 2025, a valere sul Capitolo SC03.1045 "Locaz. Tecniche" – Missione 11 – Programma 01 – Titolo 1 il cui stanziamento risulta essere sufficiente;

DETERMINA

ART. 1 Di dare atto che la premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.

ART.2 Di riconoscere la passività pregressa dell'importo di € 441,00 per il pagamento dei canoni di locazione e concessioni demaniali dell'anno 2025 in favore di proprietari diversi.

ART. 3 Di impegnare l'importo di € 441,00 a valere sul Capitolo SC03.1045 "Locaz. Tecniche" – Missione 11 – Programma 01 – Titolo 1 , competenza 2026, del Bilancio 2026-2028 in favore di proprietari diversi.

La presente determinazione è trasmessa al Servizio Ragioneria e Finanze per gli adempimenti di competenza.

La presente determinazione sarà pubblicata nell'Albo pretorio on-line del sito web istituzionale.

Il Sostituto del Direttore del Dipartimento

Roberto Pinna Nossai



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA
AGENZIA REGIONALE PRO S'AMPARU DE S'AMBIENTE DE SARDIGNA



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA
AGENTZIA REGIONALE PRO S'AMPARU DE S'AMBIENTE DE SARDIGNA

Capitolo	Centro di Responsabilità	Data Scadenza	Causale	Importo	Descrizione Fornitore	Codifica PCF
SC03.1045	00.01.01.00	07/08/2026	RICONOSC. PASS. PREGR. CANONI LOC.NE 2025	441,00	DIVERSI PROPRIETARI	U.1.03.02.07.005

Riassunto dei dati finanziari

	SC03.1045	TOTALE
2026	441,00	441,00
TOTALE	441,00	441,00

Istruttore Pratica:

ROMINA CANU

DONATELLA ZICCHEDDU



Firmato digitalmente da
ROBERTO PINNA NOSSAI
07/08/2026 17:18:58